مشاركة علمية

القول الموجز الوفي

عن أهمية القبيلة، والعادات في ميزان الشرع، وعادة «ضرب المعفي»

أعدها وقدمها

د. علي بن محمد آل نومة القحطاني

الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد - والباحث في الفقه المقارن

ندوة «العادات القبلية بين الرفض والقبول»

ليلة ٢٦ رمضان ١٤٤٥هـ

القول الموجز الوفي

عن

أهمية القبيلة، والعادات في ميزان الشرع، وعادة "ضرب المعفي"

مشاركة قدمت ضمن ندوة "العادات القبلية بين الرفض والقبول"

ليلة 26 رمضان 1445 هـ

بحضور سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه



أعدها وقدمها

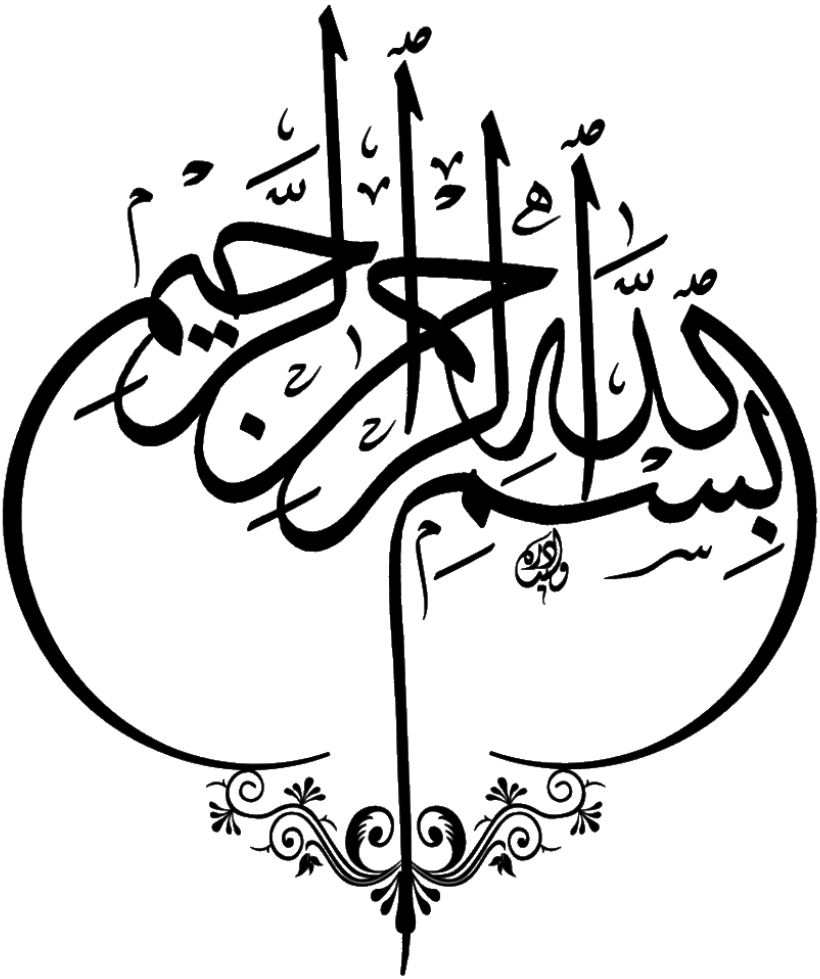
د. علي بن محمد آل نومة القحطاني

الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد

والباحث في الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بريد إلكتروني amam9408@gmail.com

جوال / 0558889408


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله وحيا الله الضيوف الكرام والإخوة المشاركين في هذه الندوة، ونسأل الله جلَّ وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يبلغنا رضاه وتقواه في هذه الليالي المباركة، وأن يدخلنا في عباده، ثم الشكر -بعد شكر الله تعالى- لمن رتب هذا اللقاء ولصاحب المبادرة والقائمين عليها، موصولاً إلى مقام إمارة منطقة عسير وسمو أميرها الأمير تركي بن طلال وسمو نائبه الأمير خالد بن سطام، ومن رعى هذه المبادرة ومن قام عليها.

من المبادرات المهمة التي طالعتنا هي هذه المبادرة الكريمة "**مبادرة أجاويد**" بمساراتها التي تسهم في تعزيز الوئام المجتمعي ووعي الإنسان وتطوير المكان.

أولا: أهمية القبيلة ومنزلتها ودورها في الوئام المجتمعي

إن موضوع القبيلة في الحقيقة هو من الموضوعات الحساسة بطبعها؛ فالقبيلة -كما هو معلوم - مكون من أهم المكونات الاجتماعية، وهي من الأصناف التي جعلها الله -عزَّ وجلَّ- جعلاً كونياً، كما في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات:13]، والجعل الكوني لا يمكن أن يتغير أو يتبدل كما هو معروف في علم الشريعة.

والانتساب إلى القبيلة هو من الانتساب المشروع؛ فإن الإنسان ينتسب إلى دوائر عدة بحسب طبيعتها وبحسب ما يدعو إليها؛ كي تتشكل له هويته وتتكامل، وهذه الأربع هي: **الهوية القبلية، والهوية الدينية، والهوية الوطنية، والهوية اللغوية**؛ فهو ينتسب إلى أصله ونسبه وحسبه وهذه تمثل الهوية القبلية، وأيضا بالنظر إلى دينه ينسب إلى ملّته وهذه تمثل الهوية الدينية، وبالنظر إلى وطنه ينسب إلى بلده الذي ينتمي إليه وهذه تمثل الهوية الوطنية، وأيضا بالنظر إلى لغته التي يتكلم بها وهذه تمثل الهوية اللغوية.

والانتساب إلى هذه الدوائر الأربع أمرٌ مشروع، لتتكامل هوية الفرد في مجتمعه، ومن بين هذه الهويات – كما تقدم – الهوية القبلية التي تمثل نسبه وحسبه، والانتساب إليها أمر مشروع، بل هو مما ينبغي المحافظة عليه في الحقيقة والعناية به؛ لأنه كما سلف يشكل إحدى هويات الفرد التي يعرف بها، وهي الحكمة التي نصَّ الله عليها بقوله -سبحانه وتعالى- "لِتَعَارَفُوا" ولا يمكن إلغاء هذا الجعل الكوني، ولا هذه الحكمة التي نصَّ الله -عز وجل- عليها وهي التعارف، إضافة إلى ما يمتاز به المجتمع القبلي - خاصة في هذه البلاد - من مميزات وخصائص؛ فهو يحرّص على التمسك بالأخلاق والمثل والعادات، وهو مصدر من مصادر اعتزاز الفرد التي يحتاج إليها أي شخص؛ غير أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفك هذه الهوية - أعني الهوية القبلية - عن الهويات الأخرى، **فهذه الهوية تنضبط بهويتين؛ هما: الهوية الدينية والهوية الوطنية**؛ فالدين حاكم وضابط، والفرد ينتسب إليه، ونظام الدولة حاكم وضابط وهو ينتسب إلى وطنه وإلى بلده، وقد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى أن سلطة الدولة ونظامها يجب أن يكون أقوى من سلطة القبيلة؛ وإلا ضعف سلطان الدولة.

وبالطبع فالدين فوق ذلك، فهو بلا شك في أعلى المراتب، **وهذا ترتيب منطقي: الدين، فالدولة، فالقبيلة، والانتماء القبلي إذا ضُبط وكان في دائرته اللائقة به بعد الدين والدولة وسَلِم مما يخل بأي شيء منهما**؛ كان سبباً مهماً من أسباب الوئام وأسباب التلاحم وأسباب الترابط، وإن خرج عن دائرته التي حُددت له - وهي بعد الدين وبعد الدولة- كان سبباً في الفرقة وسبباً في الفوضى والتعصب.

ولا شك أن القبيلة لها دورها الذي لا يُنكر في تعزيز اللحمة والوئام المجتمعي والتصالح المجتمعي، وفي تنمية سلوك الفرد وفي متابعته؛ حتى يقوّم بعض السلوك الذي لا يتقوّم بغيره من الأشياء والأمور، فتمسك الناس بالدين ليسوا فيه على درجة واحدة، وتمسكهم أيضاً ببعض التعليمات، فبعض الناس يخفقون فيها؛ فهذه تكّمل ما عساه أن ينقص من هذه المقومات، وهذا يؤكد أنه إن بقيت القبيلة في دائرتها بعد الدين وبعد الدولة حتما ستقوم بدورها المنوط بها، أما إن خرجت فتجاوزت إلى ما منعه الشرع أو منعه النظام، أو أخلت بالنظام أو بأي وجه من وجوه الإخلال، فحتماً ستكون القبيلة في غير منزلتها وفي غير دائرتها الحقيقية، وسيكون ضررها أكثر من نفعها.

وقبائلنا -ولله الحمد- في المملكة العربية السعودية أخذت محلها ومنزلتها وتنعم بالوئام وبالسلام وتحت ظل دولة رشيدة تحكّم الشريعة وتقوم بالقسط والعدل ونظامها قائم على هذا، ولله الحمد والمنة.

ثانيا: العادات في ميزان الشرع

القبيلة بطبعها لها عاداتها وتقاليدها، منذ أن بدأ الله الخليقة، لكن لم يكن لها ضابط ديني ولا ضابط نظامي يخضع لسلطان الدولة سابقاً قبل الإسلام، فكانت القبيلة آنذاك تقوم بهذه الأدوار كلها، فالدين ما أقرته القبيلة، والنظام ما أقرته القبيلة، والعادة ما أقرته القبيلة، ولهذا ما حُورب الإسلام في أول نشأته وفي دولته في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثل القبلية والآبائية، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا بقولهم: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف:22]، وقال في الآية التي بعدها: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف:23]

ولكن بعد أن أظهر الله -عزَّ وجلَّ - الدين على غيره من الأديان، وعلى هذه التحكّمات القبلية التي لا تخضع لدين ولا تخضع لدولة، وأخرجهم هذا الدين وهذا النظام الجميل من أديان البشر ومن تحكّماتهم وأسر عقولهم، وأعاد إليهم حرياتهم: لم يلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- القبيلة مع كل ذلك، وإنما أبقى لها كيانها وحضورها، وكان -صلى الله عليه وسلم- يكتب لهم، بل يدعو لهم، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ"[1]، وقال فيما يروى عنه: "بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ". [2]، فاعترافه -صلى الله عليه وسلم- بالقبيلة من وجه، وإبقائه لجانب الأخلاق من وجه؛ يدل على اعتبار ما سبقه من عادات وأخلاق طيبة وخصال حميدة.

لهذا يُنظر إلى العادات في ميزان الشرع من جهتين:

الجهة الأولى: جهة العادات المعتبرة، وهي التي أبقاها الشرع أو حث عليها أو اعتبرها بأي وجه من الوجوه؛ كالكرم والشجاعة والنجدة والنخوة وإغاثة الملهوف وغير ذلك من الصفات الحميدة والخصال الطيبة؛ لكنه مع اعتبارها هذّبها، وهذّب ما فيها من تجاوزات؛ لذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا

فَقُهُوا"[3] فالشجاعة لا تعني البطش، والكرم لا يعني الإسراف والذبح لغير الله، إلى غير ذلك؛ فهذا تهذيب لما كانوا عليه قبل الإسلام مع اعتبار أصله.

الجهة الثانية: جهة العادات الملغاة: وهي العادات الجاهلية التي لا يقرها الإسلام؛ ولهذا بقي وصف الجاهلية معلقاً بها، وهي كثيرة، وعلى رأسها ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض من عادات جاهلية؛ ولهذا بدأ بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع في خطبته المشهورة يوم النحر، التي قال فيها: - صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ"[4].

والموضوع الذي هو أساس محاور الندوة هو "**مبادرة حماية المعفي أو المنع من التعدي على المعفي**" هو من ضمن هذه العادات التي ألغاها الشرع، ومع ذلك ما زال لهذه العادة آثار، وهذه عادة خطيرة لم تنتهِ

حتى الآن ولم تمت، ومازالت موجودة في بعض قبائلنا، مع الأسف الشديد، وستأتي الإشارة في خاتمة الكلمة إلى أسباب هذه الظاهرة وإلى ما يظهر من علاجها، إن شاء الله.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما وضع الدماء دماء الجاهلية دماء الثأر، ووضع الربا الذي أشار إليه قال ربا العباس، كان في وضعه وإلغائه لهاتين العادتين دليل على أن جانب الدماء وجانب الأموال من أولى الأولويات وأهم المهمات؛ فأسقط النبي -صلى الله عليه وسلم- مسألة الثأر، وأسقط النبي -صلى الله عليه وسلم- التخوض في المال بالباطل، وبدأ بنفسه فقال: أول دم أضعه، وأول ربا أضعه، وهذا تطبيق عملي فريد من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لما نهاهم بدأ بما يخصه؛ فقد كان هنالك دم سابق وهو دم إياس بن ربيعة وكان مقتولا، وما زال يُطالب بثأره فوضعه النبي -صلى الله عليه وسلم- وألغى هذه العادة - عادة الثأر - وكذلك هنالك طبيعة معينة وممارسة معينة للربا والمال بطريق الربا فأسقطه النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الموضع.

ثالثا: ضربة المعفي - الأسباب والعلاج

في الحقيقة أن ما يسمى بـ"**ضربة المعفي**" يعدّ صورة من أبشع صور الثأر الجاهلي التي لم تمت حتى الآن في بعض القبائل، وهي ظاهرة في قبائل قليلة -ولله الحمد- لكن يخشى أن تكون ظاهرة عامةً، أو أن تنتشر أو تمارس مع الأجيال القادمة بغير وعي من هذه الأجيال، فتكون سبباً في الاستخفاف بالدماء وزعزعة أمن الناس.

والمقصود بالمعفي: البريء قريب الجاني الذي يجنى عليه بسبب جناية قريبه الذي بدأ المشكلة؛ أخذاً بالثأر منه؛ فصاحب المشكلة قام بالجناية، والنصر يأتي في غيره في أخيه في ابن عمه في قريبه.

وجُرمٌ جرّه سفهاءُ قومٍ وحلّ بغير جارمه العذابُ[5].

وفي الحقيقة - قبل ذكر أسباب هذه الظاهرة وعلاجها - تجب الإشارة إلى أن **هذه العادة هي واحدة من ضمن منظومة عادات كثيرة ما زالت بعض القبائل تمارسها، وهي منظومة واحدة لا يمكن فصلها إذ هي مترابطة؛ فالعادات الموجودة فيما يخص الضمان ويخص الأموال مترابطة لا تنفك، وإن بدا لغير العارف بها أنها مختلفة عن بعضها، فالثأر**

مرتبط بالجيرة والجيرة مرتبطة بالحكم القبلي والحكم القبلي مرتبط بالمسارات وبالغرم فهي كلها منظومة تسلمك الأولى للثانية، وإسقاط واحدة هو إسقاط لغيرها.

أسباب انتشار ظاهرة "ضربة المعفي":

ثمة أسباب كثيرة، لعل من أهمها:

أ- عدم استشعار حرمة الدماء.

ولا أقول الجهل بها؛ لأنه لا يوجد ولله الحمد في هذه البلاد أحد يجهل مثل هذه المسائل، لكنهم وقت الغضب ووقت المشكلة لا يستشعرون حرمة الدم، والله -سبحانه وتعالى- قد قال: "وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" [الأنعام:164]

وقال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾[الإسراء:33] قال الشافعي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "لا يقتل غير قاتله"، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أيضا في خطبة الوداع يقول: "أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا

عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ"[6] فكلٌ مسؤولٌ عن جريرته ومسئولٌ عن عما قام به؛ فالذي يجني على مسلم بغير حق هو من أبغض الناس إلى الله أيضا كما جاء في الحديث في صحيح البخاري: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ".[7]

وقال صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ"[8] أي بعادات الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ"[9]، وهذا الموضوع -ضربة المعفى- هو من الثأر ومن سفك الدماء بغير حق.

ب- العرف القبلي نفسه: وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنهم في العرف يعترفون بأن الثأر من قريب الجاني يعد نصراً، فيقولون مثلاً "اضرب إلى الخامس"، ويضربون لذلك مثلا محسوساً كما يقولون: "إلى قبضة العصا"، كناية عن عدد الأصول التي يكون فيها النصر، وضرب المعفى أو الانتقام من المعفي كالأخ أو العم

أو ابن العم إلى الجد الخامس كما يحددونه، هو في الحقيقة اعتداء على إنسان معفي ليس له ذنبٌ وليس له من الأمر شيء.

الوجه الثاني: مما يدل على أن العرف القبلي يعترف بـ**"ضرب المعفى"** أنهم يكافئون بالمعفي؛ فيقولون: "رَجُلٌ بِرَجُل"؛ يكافئون به في الحكم القبلي، يجعلونه مقابل جناية قريبه الذي وقعت من الجناية أولاً وصار هذا المعفي نصراً فيه؛ فيقولون: "رجل برجل وانتهى الأمر"؛ فهذا في الحقيقة اعتراف بضربة المعفي.

ج- الجيرة القبلية أو عادة رد الشأن:

والحقيقة أن الجيرة مما يسهم في ضرب المعفى؛ لأنهم بالجيرة يعترفون بأن المعفى محل للأخذ، وهذا من أقل أضرار الجيرة، التي هي عادة **"رد الشأن"** استجارة قبيلة بقبيلة أخرى، وقد تقدم أن هذه العادات مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، فهذه التنظيمات المترابطة إذا سقطت واحدة منها سقطت الأخرى.

والمجير يدّعي أن الجيرة لحماية المعفي، وفي الحقيقة أن الذي يقوم بحماية المعفي هو الدولة أيدها الله، بنظامها وأمنها وقوتها الرادعة، وليس

لأحد مع الدولة قوة يرجى منه الحماية؛ لأنه كما سلف يجب أن تكون سلطة الدولة أقوى من سلطة القبيلة.

ثم إن هذه الجيرة بين المسلمين ليس لها أصل في الشرع؛ فدم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام، وهو في جوار الله تعالى، أما بين المسلم والكافر الحربي فللجوار أصل في الشرع ويكون بغرض إسماع المشرك كلام الله، ويكون بإذن ولي أمر المسلمين، ثم إنه ليس عن جناية اقترفها ولا عن دم سفكه كما هو حال الجيرة اليوم بين المسلمين، إنما هو -كما تقدم - استجارة فرد كافرٍ دمُه حلال وماله حلال، يستجير بالمسلمين بإذن إمامهم ليسمعوه كلام الله ثم يبلغوه مأمنه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة:6] فغايته دينية دعوية وليس عن جناية ارتكبها ولا دم سفكه[10].

والسؤال الملحّ: كيف تكون الجيرة مجرّمة للمعفي؟

تكون الجيرة مجرّمة للمعفي بعدة أمور، أهمها أمران:

الأمر الأول: من جهة توسيع دائرة المشكلة؛ فإنه إذا حصلت مشكلة بين اثنين لا يقال: (فلان استجار من فلان بفلان) إنما يقال: (آل فلان)؛ فبدلاً من كون المخطئ واحداً أصبح المخطئون قبيلة؛ فيقال: (آل فلان استجاروا بآل فلان من آل فلان)، فأصبحت من قبيلة في قبيلة، وقد كانت المشكلة بين اثنين؛ فهذا دليل على أنهم جرّموا المعفى بالجيرة، وجعلوا هؤلاء منتقمين من طرف المجني عليه، وجعلوا أولئك جناة كلهم من جهة الجاني؛ فجرّموا المعفي بهذه الجيرة.

الأمر الثاني: من كون الجيرة مجرّمة للمعفى: أن هذا المجير الذي يدعي حماية المعفي هو أول من يعتدي على المعفى! وكيف يكون هذا؟

الجواب أنه إذا حصل ما يسمى بـ**"الغضب"** وهو: الاعتداء على القبيلة المستجيرة الذين ما زالوا في جواره، يذهب هذا المجير نفسه إلى أقرب معفي من القبيلة المغضِبة التي اعتدت على أولئك وهم في

جواره، ثم ينتقم منه لوجهه بزعمه، ويسمى هذا "**مثار الوجه**" وهو مثار معروف، من ضمن المثارات الأخرى؛ فمن هنا أسهمت الجيرة في الاعتداء على المعفي، وكان الاعتداء ممن يدعي أنه يحميه، وهو المجير!

علاج عادة "ضرب المعفي"

علاج هذه العادة وهذه الممارسة التي هي "ضربة المعفي" يتمثل في أمور عدة، أهمها ثلاثة:

أولا: نشر الوعي، وتكثيف البرامج التثقيفية في هذا الجانب على المستويات الآتية:

- **على المستوى الشرعي**، بالدعوة وتبصير الناس بحرمة الدماء وتذكيرهم بخطر التعدي عليها، وأنه من أسباب سخط الله وعقوبته، وهذا من مسؤوليات الجهات الدينية.
- **وعلى المستوى الأمني**، بأن الاعتداء على الآمنين من صور العبث بأمن الدولة وأمن المواطنين، وإشاعة الذعر والفوضى بينهم، وهذا من مسؤوليات الجهات الأمنية.

- **وعلى المستوى الاجتماعي**، بأن هذه الممارسات من أسباب فساد المجتمعات وانقطاع أواصر اللحمة وانعدام الوئام والسلم المجتمعي، وعلى مشايخ القبائل والمصلحين الاجتماعيين دور كبير في هذا.

ثانيا: قطع الجيرة؛ فهي من أسباب تجريم المعفى والتعدي عليه وتوسيع دائرة الدماء، كما سلف.

ثالثا: صدور منع صارم من الجهات المسؤولة يتضمن عقوبة لمن يعتدي على المعفي وأنه لا يقبل به الصلح، وإنما حكم الله، ويتخذ فيه أقصى العقوبات الزاجرة له ولأمثاله، ويكتب عليه سابقة للتسبب في ترويع الآمنين وفي سفك دماء المؤمنين وفي الإخلال بأمنهم وأمانهم.

أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبارك في جهودكم وأن يشكر لكم هذه المبادرة، والشكر موصول إلى سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وإلى صاحب المبادرة والضيوف الكرام.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

✦ ✦ ✦

د. علي آل نومة القحطاني

ليلة 26 رمضان 1445 هـ

Amam9408@gmail.com

جوال / 0558889408

الحواشي

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 44) برقم: (2937)، ومسلم في "صحيحه" (7 / 180) برقم: (2524).

(2) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (2 / 613) برقم: (4244) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 191) برقم: (20839) وأحمد في "مسنده" (2 / 1879) برقم: (9074).

(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 140) برقم: (3353) ، ومسلم في "صحيحه" (7 / 103) برقم: (2378).

(4) أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 140) برقم: (1557)، ومسلم في "صحيحه" (4 / 35) برقم: (1213)

(5) للاستزادة ينظر كتابي: "الغرم القبلي وما يقوم عليه من العادات والأحكام القبلية في دماء المسلمين وأموالهم"، ص146.

(6) أخرجه النسائي في "الكبرى" (4 / 193) برقم: (4085)، وأبو داود في "سننه" (3 / 249) برقم: (3334) والترمذي في "جامعه" (2 / 455) برقم: (1163).

(7) أخرجه البخاري في "صحيحه" (9 / 6) برقم: (6882)

(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 120) برقم: (582)، ومسلم في "صحيحه" (2 / 207) برقم: (828)، (2 / 207) برقم: (828).

(9) أخرجه النسائي في "الكبرى" (3 / 416) برقم: (3434)، (والترمذي في "جامعه" (3 / 69) برقم: (1395)، (3 / 69) برقم: (1395).

(10) للاستزادة ينظر كتابي: "الغرم القبلي وما يقوم عليه من العادات والأحكام القبلية في دماء المسلمين وأموالهم"، ص183، وكتاب " الجيرة بين المشروع والممنوع" للشيخ سعيد بن وهف -رحمه الله- قدم له وزكاه عشرة من كبار العلماء.